

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 421/2535

นางขวัญเรือน หมุ่มพยัคฆ์

ผู้ร้อง

นายประเสริฐ หมุ่มพยัคฆ์

ผู้คัดค้าน

นายประเสริฐ หมุ่มพยัคฆ์ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายื่น มีคำสั่งตั้งนางขวัญเรือน หมุ่มพยัคฆ์ ผู้ร้อง เป็น ผู้จัดการมรดกของนางละเมียด หมุ่มพยัคฆ์ ผู้ตาย และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89,88)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดการ มรดกมีสิทธิและ หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สิทธิของผู้คัดค้านใน กองมรดกมีอยู่อย่างไร ก็คงมี อยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้ผู้คัดค้าน เสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับ ทั้ง ไม่เป็นกรณีที่ จะขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกา ให้ยก คำร้อง คำคำร้องเป็น พับ

คดีนี้เป็นเรื่องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้จัดการ มรดกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สิทธิของผู้คัดค้านใน กองมรดกมีอยู่อย่างไร ก็คงมีอยู่อย่างนั้น ไม่ทำให้ผู้คัดค้าน เสียประโยชน์ จึงไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับ ทั้งไม่เป็นกรณีที่ จะขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างฎีกา ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ